

1517110-64.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206290/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26444343 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2206290 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO AUGUSTO DE FARIA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517110-64.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517110-64.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206290/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26444343 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2206290 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO AUGUSTO DE FARIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

BRUNO AUGUSTO DE FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal porque, no dia 29 de julho de 2022, por volta de 21h30, na Avenida Carlos Caldeira Filho, nº 3901, Horto da Estação Capão Redondo, nesta cidade e comarca, mediante rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, coisas alheias móveis de titularidade da vítima CONCESSIONÁRIA DA LINHA 5 E17 DO METRÔ DE SÃO PAULO, consistentes 130 metros de cabos de 70 mm de isolamento, avaliados em R\$ 8.900,00 (fls. 46/48).

Recebida a denúncia (fls. 52), foi o réu citado (fls. 86). Apresentou resposta à acusação (em audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal (fls. 91/95 e 106).

A Defensoria Pública requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a redução pela tentativa no patamar máximo, a incidência da atenuante da confissão, fixação da pena no mínimo e do regime mais brando, com substituição por restritiva de direitos (fls. 91/95 e 110).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 1/4), auto de exibição e apreensão (fls. 16) e auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 17 e 18).

O réu calou na fase policial (fls. 9).

Em juízo, Bruno narrou que, na data do fato, estava no interior de uma caçamba, procurando objetos para reciclagem. Contou ser dependente químico e alcoólatra. Um outro dependente químico então o abordou e ofereceu algumas bebidas (Corote) para que o ajudasse a "puxar alguns fios". Assim, ingressaram no estacionamento de trens por uma grade (que o comparsa havia serrado). Auxiliou-o a recolher a fiação. Porém, funcionários do Metrô logo se aproximaram e o levaram preso.

O agente de segurança do Metrô Fabiano Rodrigues Zanfrilli afirmou que, na data do fato, realizava ronda pelas instalações do Metrô quando avistou algumas ferramentas, uma faca, uma serrinha e duas mochilas. Entregou tudo à central de controle. Mais tarde, em nova ronda pelo estacionamento de trens, surpreendeu o réu e o comparsa puxando cabos de cobre. O comparsa conseguiu escapar, enquanto Bruno resistiu à prisão e houve luta corporal. Salientou que junto ao estacionamento de manobra de trens há comunidade. Os criminosos entraram por lá, através de uma grade cortada. Havia até uma capa de chuva no chão, como se tivesse servido para forrá-lo, para não se sujar com a lama. Estimou o prejuízo causado em cerca de 9.000 reais.

O agente de segurança Anderson Tadeu Mariano narrou que estava em serviço na Estação Capão Redondo quando recebeu a notícia do crime. Compareceu ao local para dar apoio e viu os fios de cobre no chão. O acusado já havia sido algemado por seu parceiro Zanfrilli. Informalmente, o réu confessou a prática do crime.

A ação penal é parcialmente procedente.

O réu confessou a prática do crime sob o crivo do contraditório.

Demais disso, ele detido pelo agente de segurança do Metrô Fabiano Rodrigues

Zanfrilli em plena ação. Puxava a fiação de cobre acompanhado do comparsa, que logrou fuga, disse Fabiano.

O agente Anderson Tadeu, de sua parte, confirmou o corte da fiação e a confissão informal do acusado.

A prova colhida, como se vê, é substancial. A confissão e os depoimentos dos agentes de segurança Fabiano e Anderson formam contexto probatório apto ao édito condenatório.

Do concurso de agentes não há dúvida, conforme confissão e depoimentos colhidos.

Afasta-se, malgrado, a qualificadora do rompimento de obstáculo. É que não se produziu prova pericial a demonstrar a sua ocorrência, o que seria de rigor em se tratando de infração que deixa vestígios, de acordo com o que estabelece o artigo 158 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema:

Apelação. Furto. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Fato e suficiente conjunto probatório. Condenação mantida. Qualificadora do rompimento de obstáculo. Afastamento. Inexistência de laudo pericial do veículo subtraído. Crime que deixa vestígios. Laudo pericial indispensável. Dosimetria. Reprimenda que merece reparos. Pena majorada em excesso na primeira fase. Apelante tecnicamente primário. Regime prisional adequado. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação 0064840-78.2014.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2016; Data de Registro: 10/03/2016)

Passa-se à fixação das penas.

Bruno possui maus antecedentes. Sofreu condenação transitada em julgado, tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (condenação da 10ª Vara Criminal da Capital - SP, autos nº 0058374-05.2013.826.0050- fls. 21/23; 26/32). Portanto, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, em 1/6, em 2 anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (condenação da 24ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 0082762-35.2014.826.0050 - fls. 21/23; 26/32). Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)"

Pela tentativa, frente o extenso "iter criminis" percorrido, bem revelado pelo vultoso prejuízo causado (cerca de R\$ 9.000,00), reduzem-se as penas de 1/3, atingindo 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa.

O regime prisional é o fechado diante dos maus antecedentes e da comprovada reincidência.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do acusado.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNO AUGUSTO DE FARIA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal às penas de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade.

Lance-se, oportunamente, o nome do réu no rol dos culpados.

Recomende-se na prisão em que se encontra. Expeça-se, desde logo, guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição dos objetos apreendidos (fls. 16), oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA